

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 206/2532

นายอุดรพันธ์ จันทรวโรจน์

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดนพวงศ์พาณิชย์ กับ

พวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดนพวงศ์พาณิชย์ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสถาพร มิคสิรกุล ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 159)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 463,450 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ 27 มีนาคม
2527 จนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระหนี้เสร็จ แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องมีให้เกิน 5,793
บาท ตามที่โจทก์ขอ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 153,154)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยได้นำหลัก
ทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ

165,131)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หรือที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกัน
สำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว เป็นเวลา 7 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายใน
เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยก
คำร้อง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หรือที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกัน
สำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว เป็นเวลา 7 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายใน
เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยก
คำร้อง

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น